



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
TORRES Y TAPIA**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Arbitraje seguido entre

"ELITE CORPORATION E.I.R.L. "

(DEMANDANTE)

Y

"GOBIERNO REGIONAL PASCO"

(Demandado)

EXPEDIENTE Nº 029-2015

LAUDO ARBITRAL

Integrantes del Arbitraje

**Abg. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS Pdte. Del Tribunal Arbitral
UNIPERSONAL**

Heraclio David Tapia Minaya Secretario Arbitral

SEDE ARBITRAL: JR. 28 DE JULIO 893 2DO PISO OF: 03-Huanuco

Huánuco Marzo del año 2016

Heidi Tapia

Heidi Ivonne Torres Santos
CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
TORRES Y TAPIA
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL

JR. 28 DE JULIO Nº 893, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 962500690-962571255. RPM: *673086.
EMAIL: conciliacionyarbitrajetorresytapia@hotmail.com
EMAIL: zelaya.20@hotmail.com
EMAIL: ABOG_HEIDITORRES@hotmail.com.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL TORRES Y TAPIA

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Huánuco, 10 de Marzo de 2016.

DEMANDANTE : ELITE CORPORATION E.I.R.L.
DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL PASCO
ARBITRO UNICO : HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
SECRETARIO : HERACLIO DAVID TAPIA MINAYA.

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

EXPEDIENTE ARBITRAL AD HOC Nº 0029-2015

VISTOS: El expediente Arbitral.

I. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL.

Que, con fecha primero de febrero del dos mil trece EL GOBIERNO REGIONAL PASCO Y ELITE CORPORATION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA "DESVIO DE AGUA DE COLECTORES BOLOGNESI Y CIRCUNVALACION AL CANAL PRINCIPAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE PASCO Nº 044-2012-G.R PASCO, cuyo monto del Contrato es de S/. 1.449, 848,71 (Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 71/100 Nuevo Soles).

En cuya Clausula **Vigésimo primero:** SOLUCION DE CONTROVERSIAS ad literam: " *Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la ley.*

Facultativamente cualquiera de las partes, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del reglamento de la ley de contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

JR. 28 DE JULIO Nº 893, SEGUNDO PISO, OFICINA 03.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 962500690- 962571255. RPM: *673086.

EMAIL: conciliacionyarbitrajetorresytapia@hotmail.com

EMAIL: zelaya.20@hotmail.com

EMAIL: ABOG_HEIDITORRES@hotmail.com.

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
TRUJILLO, 10 de Marzo de 2016

Herclio David Tapia Minaya

II. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL.

Que, con fecha 08 de Enero de 2016 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (Arbitro Único), conformado por la Arbitro HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA, quien se identifica con CAH N° 1853 en su calidad de demandante ELITE CORPORATION E.I.R.L. debidamente representada por su titular Gerente. AQUILES ZEVALLOS RIVERA, quien se identifica con DNI N° 22484115, conforme al poder otorgado en la partida electrónica N° 11004956 quien se encuentra acompañado por su Abg. LUIS ALBERTO PALACIOS LUQUILLAS, quien se identifica con CAP N° 043, asimismo se encuentra presente el GOBIERNO REGIONAL PASCO representado por su Gobernador Regional Ing. TEODULO VALERIANO QUISPOE HUERTAS, quien se encuentra representado por el Procurador Publico Regional Abg. JOSE RICAR PARRA ALEJANDRO, QUIEN SE IDENTIFICA CON DNI N° 04017094, Y CAH N° 926, conforme a la Resolución Ejecutiva Regional N° 0132-2012-G.R.PASCO/PRES de fecha 03 de Febrero del año 2012, asimismo participa en este acto el secretario del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia Sr. Heraclio David Tapia Minaya, quien se identifica con DNI N° 06070233, dándose inicio a la Audiencia de Instalación de arbitraje programado.- Cabe resaltar que las partes han aceptado plenamente la designación del Árbitro Único, al no haber recusado al árbitros ni manifestado razón alguna que dudaran de su imparcialidad, independencia, dentro de los plazos y oportunidades que fija la ley. Además se deja constancia que ninguna de las partes interpuso Recurso impugnatorio contra el contenido del Acta de instalación.

III. DEMANDA, PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

Que, a la letra dice:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE AMPARAN LA DEMANDA.

Que, en resumen señala lo siguiente:

PRIMERO

Mediante Carta Notarial N° 033-2015-EC-ARZ-GG de fecha 02/10/2015 cursada mediante el Notario Público de Pasco Julio Blas Alipazaga (SISGERO Reg. Documento N° 518662, RegExp.N° 336023), mi representada cumplió con hacer conocer de manera reiterada el consentimiento de liquidación del contrato de Obra a cargo de mi representada y se solicitó el pago ascendente a la suma de s/. 555,051.72 (Quinientos cincuenta y cinco Mil Cincuenta y uno con 72/100 Nuevos

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
ARBITRO UNICO
ABG. LUIS ALBERTO PALACIOS LUQUILLAS
ABG. JOSE RICAR PARRA ALEJANDRO
ABG. TEODULO VALERIANO QUISPOE HUERTAS

Notario 4

Soles), monto de saldo a favor de mi representada corresponde a la liquidación de Contrato de Obra, la misma que tiene la condición legal de con sentida al haber sido objeto de observación por parte de la sugerencia de Liquidaciones y Transferencias en la Entidad de personificada, y siendo absuelta por la empresa a la que represento dentro de los plazos legales señalados en el artículo 211º del reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. Y luego del cual vencido el plazo la subgerencia antes acotada no ha cumplido con realizar y/o emitir una nueva liquidación una vez absuelta las observaciones por lo que por imperio de la normativa de contrataciones del Estado, esta ha quedado consentida por omisión de dichos plazos por parte de su representada, y que con el documento de la referencia y sus anexos adjuntos mi representada cumplió con hacer prevalecer el consentimiento de dicha liquidación.

De conformidad a las Bases Integradas del Proceso ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA (ADP) Nº 044-2013-GR.PASCO, se le otorgo el plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS PARA QUE CUMPLA CON EL PAGO BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIARSE CONTROVERSIA POR DICHO PAGO, ante el incumplimiento se somete a CONCILIACION como vía previa antes de recurrir a la presente acción dentro del plazo de caducidad para señalado en el artículo 212º y 224 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

SEGUNDO.- Que la liquidación del contrato de Obra presentada por mi representada se encuentra CONSENTIDA por inoperancia de la Sub Gerencia de Liquidaciones y Transferencias a cargo de la demanda y por ello se **SOLICITO** la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento que asciende hasta por el monto de s/. 164,975.80 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 Nuevos Soles), Monto en la que se encuentra la mejora de la Garantía de Fiel Cumplimiento por la aprobación del adicional de Obra Nº 01 con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1359-2014-GRPASCO/PRES de fecha 26/09/2014, las retenciones respecto a la **Garantía de Fiel Cumplimiento** fueron retenidos por la demandada Gobierno Regional de Pasco.

TERCERO.- De igual forma de con lo dispuesto en el **primer párrafo de artículo 158º del Reglamento** señala que "**Garantía de fiel Cumplimiento**, como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. **Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción en la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.**

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el **primer párrafo de Artículo 158º del reglamento**, Señala que: "Garantía de fiel cumplimiento, como requisito indispensable para suscribir el

Notario 4

contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. **Este deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.**

Concordarse con la cláusula sexta del contrato de obra, y la bases integradas del Proceso de Selección Capítulo III Del contrato, inciso 3.2 De las Garantías numeral 3.21 de Fiel Cumplimiento.

QUINTO.- RESPECTO AL PLAZO OTORGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE CONFORMIDAD AL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 2112º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (MODIFICADO CON EL DECRETO SUPREMOS 138-2012 EF DEL 07/08/2012), QUE SEÑALA "la controversias en relación a los pagos que la entidad debe efectuar al contratista podrán ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de (15) días hábiles siguientes siguientes de vencido el plazo para hacer efectivo el pago de acuerdo a lo previsto en el contratoº.

EN CONSECUENCIA REMITIENDONOS AL CONTRATO DE OBRA Nº 075-2013-G.R.PASCO/PRES, SUSCRITO ENTRE NUESTRA REPRESENTADAS CON FECHA 01/02/2013 RESPECTO A LA EJECCION DE LA OBRA: "DESVIDO DE AGUA DE COLECTORES BOLOGNESI Y CIRCUNVALACION AL CANAL PRINCIPAL DE RED DE ALCANTARILLADO DE PASCO!, EN LA CLAUSULA SEXTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO, SE HA ESTABLECIDO CONCORDANTES CON EL ARTICULO 142º DEL REGLAMENTO, que señala: "El contrato esta conformado por el documento que contiene las Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados que lo contiene, las Bases integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato."

Si bien es cierto en el contrato antes acotado no se ha señalado el plazo que tiene la entidad para realizar el pago una vez consentida la liquidación no se encuentra establecida de manera expresa en el contrato de obra, por ello **DEBEMOS REMITIRNOS A LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA (ADP) Nº 0044-2013-GR.PASCO EN LA SECCION ESPECIFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAPITULO I GENERALIDADES, NUMERAL 2.11 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.-** La entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE DIAS CALENDARIOS, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación para tal efecto, la parte que solicita el pago debe representar el comprobante de pago respectivo.

Notario 4

[Firma]
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
ANÁLISIS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO
JOSÉ MANUEL SANTOS DÍAZ
ABOGADO GENERAL

SEXTO.- Es por ello que mediante la carta notarial N° 033-2015-EC-AZR-GG de fecha 02/10/2015 cursada mediante el Notario Publico de Pasco Julio Blas Alipazaga (SISGEDO Reg. Documento N° 518662, Reg. N° 3360 23), se le requiere el pago incluido el monto de la garantía ADJUNTA LA FACTURA PARA LOS FINES DEL TRAMITE DE PAGO POR EL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA ADJUNTO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LAS PRETENCIONES INDEMNIZATORIAS

SEPTIMO.- Con fecha 01/02/2013 el suscrito en calidad de representante legal de mi personificada empresa ELITE CORPORATION EIRL., y el Gobierno Regional Pasco, suscribimos el contrato de Obra N° 0075-2013-GRPASCO-PRES, cuyo objeto era la ejecución de la Obra: "Desvío de aguas del colector Bolognesi y circunvalación hacia el canal principal del sistema alcantarillado de Pasco", por un monto contractual de S/. **1449, 848.71 (Un millón cuatrocientos cuarenta y Nueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 71/100 Nuevos Soles)**, incluido IGV, y un plazo de ejecución contractual de Ciento veinte (120) días calendario.

La obra ha tenido deficiencias técnicas Teniendo como fecha de inicio del plazo de ejecución por recién se ha iniciado el plazo de ejecución contractual el **13 de junio del 2013** con un plazo aproximado de seis (06) meses de haber suscrito el contrato por la se encilla razón que a la fecha de la suscripción del contrato no se contaba con el expediente técnico de la obra, toda vez que con fecha 29/05/2013 se suscribió el Acta de Entrega de Terreno.

Hechos que contravenían a lo expresamente señalado en el artículo 184º del RLCE, donde señala: **inicio del plazo de ejecución de obra**, El inicio del plazo de ejecución de obra empieza a regir desde el día siguiente de que se cumpla las siguientes condiciones:

- 1) Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda; (designándose recién en el mes de Julio del 2013 al Ingº Nicolashuaringa Miranda).
- 2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo; (realizado con fecha 13 de junio del 2013)
- 3) Que la entidad haya hecho entrega del terrenoo lugar donde se ejecuta la obra; (realizado el 29 de mayo del 2013)
- 4) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;
- 5) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 187º (pago que se realizo con fecha 22/03/2013 conforme se puede advertir del cheque por dicho adelanto).


CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
HEIDE VON S. TORRES SANTOS DE LA ESCUELA
NACIONAL ARBITRAL UNIPERSONAL


Notario 4

Las condiciones a que se refieren los numerales procedentes, deberían ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Lo cual no fue cumplido transgrediendo lo señalado así dicho precepto legal, a hora si nos remitimos al artículo 187º del Reglamento, el pago del adelanto directo fue cumplido a destiempo por la entidad demandada, fuera de los (07) días de plazo legal que tienen para realizarlo, siendo esta recién el 22/03/2013.

OCTAVO.- Que la obra materia de la presente litis fue objeto de paralizaciones, siendo la última paralización desde el 12 de noviembre de 2014, por causa imputables a mi representada en su calidad de CONTRATISTA, sino que son de causa exclusiva de la demanda en su calidad de Entidad contratante, puesto que el Gobierno Regional Pasco en el proceso de selección de **ADJUDICACION PUBLICA N° 044-2012-GRPASCO**, en su bases del proceso señalaba y de conformidad a lo expresamente dispuesto en el **Segundo párrafo del Artículo 153º .- Responsabilidad de la Entidad**, señala: "(,) La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en las bases se estipule que la tramitación de estas correrá a cargo del contratista."

Que, por la naturaleza de la obra será imprescindible contar con la Licencia, autorizaciones y permisos por parte del órgano local provincial (Municipalidad Provincial de Pasco), para hacer uso de las calles y además vías publicas comprometidas en la ejecución de la obra, lo cual hasta la fecha no fue solucionada por parte del Gobierno Regional Pasco pese a tener pleno conocimiento de dicho inconveniente administrativo ante la Municipalidad Provincial de Pasco, incluso hemos sido objeto de imposición de una multa pecuniaria por parte del gobierno local mediante Resolución Jefatural de la Municipalidad Provincial de Pasco N° 009-2013-OF-HMPP de fecha 23 de julio del 2013, y ordenando la inmediata paralización de la ejecución de la obra, casual que no fue levantada por parte de la Entidad razón por la cual se llegado a resolver el contrato por común acuerdo.

DETERMINACION DE DAÑOS:

DAÑO EMERGENTE: Consistente en la partida que experimento el patrimonio de mi representada y esta simbolizado por los gastos efectuados por tener que reconocer los sueldos del personal a cargo de representada referente al plantel técnico (Residente de Obra, Asistente, maestro de Obra, y plantel de mano de obra de los obreros de mano y mano calificada, por las constantes paralizaciones efectuadas por causa no imputables a mi representada, también la inmovilización de mi patrimonio constituido por la retención de la garantía de Fiel cumplimiento originalmente ascendente a s/. 144,984,88 Nuevos Soles, luego por la mejora de dicho concepto a la aprobación

CENTRO DE ARBITRAJES PASCO
HEIDI MONTECROSSO GARCIA
ARBITRAJERA UNIPERSONAL

Notario y

de adicional de obra ascendente a la suma de S/. 19,991.01. haciendo un total de monto retenido de S/. 164, 975.80 Nuevos Soles. Monto que no se me es devuelto a la fecha pese a que la fecha ha quedado consentida la liquidación por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento.

LUCRO CESANTE: Consiste en privarme de un incremento en mi patrimonio como consecuencia directa de la conducta de la Entidad demandada, a causa del consentimiento de la liquidación del contrato de obra, y esta simbolizado el lucro cesante por los ingresos o el incremento en el patrimonio que dejare de percibir como consecuencia del estado de que por ausas imputables a la Entidad por las demoras en los pagos y en las paralizaciones de la obra mi representada fue objeto Embargos coactivos de la SUNAT debido a mis declaraciones de impuestos que fueron declaradas con fecha reala a la emisión de las facturas empero debido a la demora a los pagos por parte de la Entidad no fueron abandonados en el plazo legal que correspondía.

La indemnización de lucro cesante también se encuentra debidamente demostrada en la razón de que mi patrocinada debido a la contratación de la obra en controversia, sufrió la deducción del monto en capacidad de libre contratación estimada por la OSCE, incluso llegando a ser observado por ello impidiéndome administrativamente en renovar mi rnp y el aumento de capacidad de contratación, debido a las medidas coactivas de la SUNAT, y proveedores de materiales como es de EUROTUBO quien era el que abastecía de tubos que correspondía en mayor porcentaje por la naturaleza de la obra.

La indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción que tiene el acreedor o el perjudicado para exigir del deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquel le hubiese reportado el cumplimiento efectivo, integro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado. En este sentido se pronuncia el **artículo 1101º del Código Civil: "Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas"**

Por otra parte, la indemnización por daños y perjuicios, con independencia de su origen o procedencia, tiene por objeto indemnizar al acreedor de las consecuencias perjudiciales causadas por el incumplimiento de las obligaciones. Siendo esta indemnización preferentemente de carácter pecuniario, se debe proceder a valorar económicamente distintos aspectos o componentes que si bien, son fácilmente teorizables, plantean en la práctica notorias dificultades de concreción. En este sentido, el **artículo 1106º del Código Civil establece que: "La indemnización de daños y perjuicios comprende, no solo el valor de la pérdida que haya**

LEONOR DE ARRIAZU TORRES Y TAPIA
FEDATARIO PÚBLICO
HAYDÉE SANTOS DE VILLAS
FEDATARIO PÚBLICO SUPLENENTE

Notario 4

sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes,"

III. FUNDAMENTACION JURIDICA

- 1) Constitución Política del estado Artículo 1 y siguientes. " Derechos fundamentales de la persona"
- 2) Código Civil, Artículo 17, 1969, 1981, 1985.
- 3) Código procesal Civil artículos 424, 425, 181

IV. MONTO DEL PETITORIO

El monto de la presente demanda asciende a la suma de S/.
1, 005,051.72 (Un millón Cincuenta y un Mil 72/100 Nuevos Soles).

V. MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDA

- 1) Copia de mi DNI
- 2) Copia de mi vigencia de Poder
- 3) Copia del Contrato de Obra
- 4) Copia de la Carta N° 21-2015-EC-AZR-GG por la cual se presenta la Liquidación de Obra con fecha 15/06/2015
- 5) Copia de la Carta Notarial N° 089-2015-GRPASCO-PRES/GGR, por la cual GOREPA no comunica las observaciones a la Liquidación del Contrato de Obra.
- 6) Copia de la Carta Notarial N° 087-2015-GRPASCO-PRES/GGR, por la cual el GOREPA no comunica la evaluación de la Liquidación del Contrato de Obra.
- 7) Copia de la Carta N° 011-2015-EC-AZR-GG por la cual se da respuesta a la Carta Notarial N° 087-2015 GRPASCO-PRES/GGR
- 8) Copia de la carta N° 030-2015-EC-AZR-GG por la cual se da respuesta a la Carta Notarial N° 089-2015-GRPASCO-PRES/GGR
- 9) Copia de la Carta N° 032-2015-EC-AZR-GG por la cual se comunica CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
- 10) Copia de la Carta Notarial N° 033-2015-EC-AZR-GG por la cual se reitera consentimiento de Liquidación del Contrato de Obra, y requiriendo pago correspondiente
- 11) En fojas 20, hoja de liquidación de pago de Adelanto Directo y todas las valorizaciones de obra pagadas con sus respectivos cheques.
- 12) En fojas 35 copias de las resoluciones de la SUNAT por el embargo por el embargo de mis montos adeudados debido al pago retraso que realizaba la entidad demandada a las valorizaciones.

[Firma manuscrita]
CENTRO DE ASISTENCIA JURIDICA Y TAPIA
FEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

16 copia y

- 13) En fojas 02 obligaciones no cumplidas y como consecuencia protesto de letras de cambio por parte de la empresa EUROTUBOS por falta de pago oportuno del abastecimiento de materiales (tubos de diferentes medidas conforme al expediente técnico) para ejecución de la obr.
- 14) En fojas 12 información de INFOCORP para la cual me catalogan a mi representada como no apto para créditos mercantiles y bancarios por mal pago de mis obligaciones, debido al cumplimiento tardío de mis obligaciones con mis proveedores como consecuencia de la demora en los pagos por parte de la Entidad demandante.
- 15) En fojas 15 documentos del OSCE por la cual demuestro que mi representada fue materia de observaciones para la renovación de mi RNP y aumento de capacidad de contratación debido a las observaciones que fui objeto por causas imputables a la demanda.
- 16) En fojas 18 documentaciones de reconocimiento y pagos realizados a los trabajadores fallecidos en obra y que en vida fueron 1) Edwin Mauricio ROSAS RAMIRES, y 2) Julio AGUILAR FLORES, los cuales no pueden ser cumplidos debido a lo no pago de sus obligaciones por parte de la Entidad demandada.

IV. **POSICION DE LA MUNICIPALIDAD PASCO CON RELACION A LA DEMANDA Y MEDIOS PROBATORIOS PRESENTADOS POR EL DEMANDANTE ELITE CORPORATION E.I.R.L.**

CONSIDERACIONES DE HECHO:

PRIMERO: Con fecha 01 de febrero del año 2013, se suscribe el Contrato N° 0075-2013-G.R.PASCO/PRES para la ejecución de la obra **"DESVID DE AGUA COLECTORES BOLOGNESI Y CIRCUNVALACION AL CANAL PRINCIPAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE PASCO"**, por el monto de **S/. 1'449,848.71 (Un millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 71/100 nuevos soles)**.

Señalo que no hay concordancia con los resultados obtenidos por el contratista, en vista que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1184-2015-G.R.PASCO/PRES de fecha 10 de diciembre de 2015, se practico la liquidación técnica financiera donde resuelve: **DECLARAR NULO EL OFICIO** la Resolución Aprobatoria Ficta, originaria respecto a la falta de pronunciamiento de la solicitud de aprobación del proyecto de Liquidación Financiero, al Contrato N° 0075-2013-G.R.P/PRES para la ejecución de la obra: **DESVID DE AGUA COLECTORES BOLOGNESI Y CIRCUNVALACION AL CANAL PRINCIPAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO"**

W. Teapira

[Firma]
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y ASESORIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE PASCO

V. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

- I. **INICIO DE LA AUDIENCIA:** Oportunamente mediante Resolución Nº 02-AU-HITS-2016 su fecha 08 de Febrero de 2016 se citó a las partes a la Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, la misma que se llevara a cabo en la sede arbitral ubicado en el Jirón 28 de Julio Nº 893 segundo piso Of 03 en la ciudad de Huánuco., por lo tanto las partes podrán presentar sus puntos controvertidos si lo consideran oportuno conforme a lo establecido en el Acta de Instalación de proceso. Fue notificado a las partes conforme al cargo de las notificaciones que obra en el expediente principal., para el día 16 de Febrero del año 2016 a horas 6:00 PM fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios por los motivos que en ella se expresan , el mismo que fue resuelto improcedente con Resolución Nº 02-AU-HITS-2016 de fecha 08 de Febrero del año 2016

Que, la Audiencia programada se realizó el 16 de Febrero del año 2016 a horas 6:00 PM En dicha diligencia se contó con la asistencia de la parte demandante, la demandada no se hizo presente.

- A. **SOBRE LA CONCILIACION:** Seguidamente se procedió al intento conciliatorio entre las partes la misma que no se puede realizar considerando que la demandada no se encontraba presente. Dejándose la salvedad que las partes pueden llegar a un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del proceso.

B. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El Tribunal arbitral procede a determinar los siguientes putos controvertidos:

1. Determinar si corresponde o no declarar aprobada y consentida la LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA POR EL MOMENTO ASCENDIENTE A S/. 555,051.72 NUEVOS SOLES, REQUERIDA CON FACTURA Nº 0001 - 000201, Y PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO RETENIDO POR SU REPRESENTADA POR EL MONTO DE S/. 164,975.80 NUEVOS SOLES DE CONTRATO Nº 0075-2013-G.R.P/PRES, para la Ejecución de la Obra DESVIO DE AGUA DE COLECTORES BOLOGNESI Y CIRCUNVALACION AL CANAL PRINCIPAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE PASCO.
2. Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la entidad el pago por concepto de Indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad

CENTRO DE MEDIOS Y TAPIA
FEDATARIO PÚBLICO KULESZA

Nota 4

extracontractual, por el monto ascendente a S/. 250.000.00 nuevo soles (pretensión accesorio).

3. Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la entidad el pago de indemnización por lucro cesante y daño emergente por el monto ascendente a al suma de S/. 2000.000.00 nuevo soles (pretensión accesorio).
4. Determinar si corresponde o no el pago de interés legales, consecuentemente determinar en que proporción corresponde el pago de costas y costos del proceso conciliatorio previo y proceso arbitral.

Que, conforme a las reglas para el pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre los puntos controvertidos dice en la Audiencia de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios lo siguiente numeral 3 El Tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos, estos constituyen una pauta de referencia y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos en el orden que considere conveniente, conforme a lo establecido en el Art. 39 del Decreto Legislativo N° 1071 de la ley de Arbitraje,

C. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

En esta etapa se han admitido los medios probatorios anexados a la demanda:

De la conformidad con el numeral 21, 22 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral su fecha 14 de Agosto de 2015, el Tribunal Arbitral procedió a Admitir los medios probatorios

POR PARTE DEL DEMANDANTE : ELITE CORPORATION E.I.R.L.

Admitase los medios probatorios Anexados a la Demanda en los numerales 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15 al 16.

Respecto al anexo 1,2 no son considerados medios probatorios sino anexos propios de la representación del demandante.

POR PARTE DEL DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL PASCO

Admitase los medios probatorios del escrito de contestación de demanda en los anexos del 1-A, 1-B, 1-C, al 1-D.

PRUEBA DE OFICIO:

Solicítase al **GOBIERNO REGIONAL PASCO** para que en el plazo de tres días de notificado la presente nos remita copia fedatada de la carta notarial notificada al demandante donde se pone conocimiento la Resolución Ejecutiva Regional N° 118-2015-GRPASCO/GOB de fecha 10 de Diciembre de 2015.

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HEIDI VILLACORTA SANTOS DE RIVERA
TRIBUNAL ARBITRAL PASCO

Notaría 4

En el Acto el arbitro del proceso otorga el plazo de tres días; **A FIN DE QUE LAS PARTES PRESENTEN SUS ALEGATOS POR ESCRITOS Y DE SER NECESARIO SOLICITEN AUDIENCIA DE INFORMES ORALES** si así lo consideran.

VI. SOBRE LA LLAMADA IMPUGNACION DE MEDIO PROBATORIO OFRECIDO POR EL DEMANDANTE CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016:

PRIMERO.- Que, se advierte en el numeral 18 del Acta de Instalación se establece la mal llamada impugnación que a letra dice lo siguiente: 18. Las partes podrán formular impugnaciones a los medios probatorios ofrecidos, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la demanda, contestación, reconvención o contestación a la reconvención según corresponda a las que serán puestas en conocimiento de la otra parte para que en un plazo de tres días pueda manifestar lo conveniente a su derecho. Asimismo dentro de estos mismos plazos serán propuestas y resueltos los medios de defensa, decidirá si resuelve este tema como cuestión previa o al momento de laudar.

SEGUNDO.- Que, etimológicamente impugnación deriva de la voz latina impugnatio, que traduce ataque o asalto y que para el Diccionario de la Real academia española es la acción y efecto de impugnar. De este modo, mediante la impugnación las personas puedan atacar o enfrentar situaciones que le son lesivas. Ahora bien en materia administrativa, la impugnación ha sido calificada por la doctrina mediante diversas denominaciones entre ellas recursos administrativos, medios impugnatorios o procedimientos de impugnación, a pesar de esta multiplicidad de calificaciones, es unánime en la doctrina en sostener que mediante estos recursos o medios, se reconoce el derecho a todo administrado a poder cuestionar las decisiones de la administración que afecten sus derechos y libertades con el objeto de que se le corrija la afectación generada que en el presente caso no estamos frente a un hecho o situación similar, máxime que el órgano que a emitido la Resolución la mal llamada impugnación es el Gobierno Regional Pasco quien es donde se tendría que agotar los medios alternativos de resolución de conflicto y tal como lo señala la propia ley de contrataciones del estado y su reglamento son la conciliación y arbitraje, no considerando en estos casos los recursos ha interponerse en la vía administrativo como lo serian por ejemplo: La Reconsideración, Apelación, y/o revisión si fuera el caso.

TERCERO.- Que, por tal motivo ante la deficiencia y vacíos defientes en la existencia de las reglas que anteceden, conforme lo establece el numeral 4 el Tribunal Arbitral queda facultado para suplirla a su discreción, mediante la aplicación de principios generales del derecho administrativo y de acuerdo a las reglas de la sana critica, en

Notario 4

consecuencia ante la interposición de un medio impugnatorio el Arbitro como conocedora del derecho tiene que darle visos de legalidad a los pedidos generados por las partes, por tanto ante un posible vacío o deficiencia generada en el Acta de Instalación el Arbitro considera necesario aplicar subsidiariamente al Condigo Procesal Civil respecto al Art. 300, 301 del Código Procesal Civil que a la letra dice: CUESTIONES PROBATORIAS:

Art. 300.- Se puede interponer tacha contra los testigos y documentos (...) también pueden ser materia de tacha y de oposición los medios probatorios atípicos.

CUARTO.- Que, en ese sentido debemos considerar la presente impugnación como Tacha a un medio probatorio que consiste en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 1184-2015-GRPASCO/PRES de fecha 10/12/2015, en consecuencia es necesario entrar a definir que es una Tacha:

La tacha es el instrumento procesal por el cual se cuestiona a los testigos, documentos y pruebas atípicas. Dicha cuestión probatoria tiene por finalidad quitarle validez a las declaraciones testimoniales, o restarle eficacia probatoria a los documentos y/o pruebas atípicas.

Con respecto a la tacha de documentos, ésta tiene por finalidad restarle eficacia probatoria al documento mismo, mas no al acto jurídico contenido en él. Esto es, la tacha documentaria buscará que el documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida, ello se desprende de los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil.

De tales artículos también se puede deducir que las causales por las cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe bajo sanción de nulidad.

En consecuencia, no procederá tachar un documento por causales sustentadas en la nulidad o anulabilidad del acto jurídico, o en hechos de extemporaneidad o impertinencia de la prueba.

QUINTO.- Que, el demandante quien promueve la Tacha entre sus fundamentos de hecho y derecho pretende restarle efectos legales y eficacia jurídica del contenido en la Resolución materia de tacha, por causa sobreviniente al inicio del proceso arbitral, pretendiéndole restar eficacia y validez jurídica a la Resolución materia de Tacha cuando es claro que la única vía correspondiente es la Conciliación y/o arbitraje, u en todo caso debería haber sido materia de ampliación de pretensión es o en su defecto Acumulación de pretensión en la oportunidad correspondiente; pero

CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
JESÚS TORRES SANTO DE KIL
ALABADO

Notario 4

no pretender por esta vía restarle eficacia y efectos legales al documento materia de Tacha, por tanto esta deviene en **IMPROCEDENTE**,

VII. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

1. Determinar si corresponde o no declarar aprobada y consentida la LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA POR EL MOMENTO ASCENDIENTE A S/. 555,051.72 NUEVOS SOLES, REQUERIDA CON FACTURA Nº 0001 - 000201, Y PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO RETENIDO POR SU REPRESENTADA POR EL MONTO DE S/. 164,975.80 NUEVOS SOLES DE CONTRATO Nº 0075-2013-G.R.P/PRES, para la Ejecución de la Obra DESVIO DE AGUA DE COLECTORES BOLOGNESI Y CIRCUNVALACION AL CANAL PRINCIPAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE PASCO.

PRIMERO.- Que el verbo aprobar refiere a dar por bueno o suficiente algo o a alguien y o declarar consentida la Liquidación Técnica Financiera presentada por el contratista, es decir antes de pasar a detallar las actuaciones Administrativas es necesario hacer énfasis a lo que corresponde en el presente proceso conforme lo ordena el Art. 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que ad literam: ⁹

El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de 60 días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta 60 días de recibida, la entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo pertinente , elaborando otra y notificara al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la entidad de idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La entidad notificara la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.

La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Recepción 4

[Firma]
HEDIVONE TOLTES SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

SEGUNDO.- Que, con fecha 15 de Junio de 2015 el Gerente General de Elite Corporation EIRL presento y remitió de Liquidación de Obra conforme se desprende del medio probatorio anexado a la demanda donde se observa claramente 12 archivadores que contenían la liquidación de Obra, estando al artículo invocado anteriormente en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en consecuencia la entidad demandada tenía hasta el día 14 de Agosto de 2015 para pronunciarse ***ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo pertinente*** elaborando otra, situación que no ha ocurrido máxime que en la Carta N°089-2015-G-R.PASCO-PRES/GGR de fecha 05 de Agosto de 2015 la misma que fue notificada al demandante con fecha 07/08/2015, supuesta observación planteada dentro del plazo establecido en la norma; pero es de verse del contenido de la carta en mención y su contenido menciona que se advirtió una serie de observaciones y omisiones en el Expediente de liquidación las que han sido planteadas en el INFORME N° 036-2015-GR-PASCO – GRI/SGLT-LFVG, la misma que se adjunto como parte de la Carta Notarial N° 089-2015-G.R-PASCO-PRES/GGR, la misma que no obra en el expediente; pero es de verse que al momento de la contestación de la demanda el demandando no ha pretendido resistencia frente al documento adjunto ni menos ha sido objeto de tacha por lo que el pronunciamiento mediante supuesta observación no surte sus efectos jurídicos, máxime que en el supuesto caso que se diera por valido o convalidado el acto administrativo signado mediante Carta Notarial N° 087-2015-.G.R.PASCO/PASCO la que fue notificada al contratista con fecha 04 de Agosto de 2015 llamada evaluación de liquidación de la Obra la misma que el demandante se pronuncio a través de la Carta N° 011-2015-GR-GRI/SGL-JET de fecha 10 de Agosto de 2015, documento que fue recepcionado por el Gobierno Regional Pasco con fecha 10 de Agosto de 2015 conforme se puede apreciar de los medios probatorios anexados al expediente, pronunciamiento hecho por el demandante dentro del plazo otorgado por la ley, posterior a ello el demandado no ha tenido ninguna respuesta frente a las Carta N° 011-2015-GRH-GRI/SGL-JECT por lo que la liquidación ha quedado consentida por inoperancia del demandado con las supuestas observaciones formuladas y procederse conforme a ley

2. Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la entidad el pago por concepto de Indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, por el monto ascendente a S/. 250.000.00 nuevo soles (pretensión accesorio).

Notecopia 4

[Firma]
CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
CENAR
CALLE SAN JOSÉ DE LOS SANTOS DE VITORIA
N° 1001
TEL: 051 984 123 456
WWW.CENAR.PE

PRIMERO.- Que, el numeral 4 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral establece que en caso de deficiencia o vacío existente en las reglas que anteceden, el Tribunal arbitral queda facultado para suplirla a su discreción, mediante la aplicación de principios generales del derecho administrativo y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, en consecuencia en el presente acceso es necesario aplicar las normas del Código Procesal Civil de manera subsidiaria, así que el Art. 426 Inc. 3 y Art. 427 Inc. 5 del Código Procesal Civil, es de advertir que la Pretensión Nº 2 no guarda relación, por un aparte un petitorio incompleto por lo que no precisa o disgrega el modo preciso a que clase de Indemnización por Daños y perjuicios está argumentando es decir (DAÑOR EMERGENTE, LUCRO CESANTE - DAÑO MORAL), máxime que en los fundamentos hecho de su demanda parte integrante de sus pretensiones no son planteadas de manera precisa con los cálculos correspondientes a los cuales ha llegado a una conclusión de que son acreedores de una Indemnización por daños y perjuicios, por lo que no guarda relación entre pretensiones y los hechos, por lo que la presente deviene en IMPROCEDENTE.

3. Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la entidad el pago de indemnización por lucro cesante y daño emergente por el monto ascendente a la suma de S/. 200.000.00 nuevo soles (pretensión accesorio).

PRIMERO.- La indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción que tiene el acreedor o el perjudicado para exigir del deudor o causante del **daño** una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación.

Para que haya un daño contractual resarcible no basta que se incumpla la obligación y que el incumplimiento sea imputable al deudor. Es necesario, *además, que el incumplimiento produzca un perjuicio. Toda reclamación de daños y perjuicios, aunque se funde en un derecho inobjetable a exigirlos, requiere la prueba de su existencia. Para declarar la responsabilidad no basta comprobar judicialmente la infracción de la obligación; es preciso demostrar la existencia de los daños y perjuicios.* A este respecto, establece el artículo 1331 del Código Civil que "la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". Por ello, el incumplimiento de un contrato no enerva necesariamente el derecho a una indemnización. Tiene que haber un daño. La responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad penal, no es punitiva.

No Teapria 4

[Firma]
CENTRO DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
SANTO DOMINGO DE LOS RÍOS
CALLE 10 DE ABRIL 1000
TEL: 061 234 5678

SEGUNDO.- Todo daño a efectos de ser indemnizado debe ser cierto, esto implica que quien alegué haber sufrido un daño debe demostrar su ocurrencia, tal como lo exige además nuestra legislación, ya en el plano procesal, así el Art. 424º del Código Procesal civil hace referencia a los fundamentos de hecho, de derecho y a los medios probatorios que tenga que acreditar la parte accionante.

TERCERO.- SOBRE LUCRO CESANTE INVOCADO POR EL ACCIONANTE:

El lucro cesante hace referencia al lucro, al dinero, a la ganancia, a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado. Si una persona no hubiera sufrido de un daño o perjuicio, se hubiera seguido lucrando sin problemas, lucro que se pierde, que cesa por culpa del daño o del perjuicio, y por supuesto que el responsable será quien causó el daño y el perjuicio, y en algunos casos tendrá que indemnizar a la víctima del daño o perjuicio.

CUARTO.- La carga de la acreditación del lucro le corresponde al que lo reclama, en la presente se trata de una prueba que debe hacerse de manera indirecta, a través de indicios, ya que, por concepto, no pueden existir medios de prueba directos de algo que no ha llegado a existir. La prueba por indicios es relativamente frecuente en el enjuiciamiento civil en todos aquellos supuestos en los que no se dispone de medios de prueba directos.

Así, para acreditar la ganancia frustrada de un negocio que se ha debido cerrar se deberá acudir a la prueba de hechos indirectamente indicativos de los mismos, **tales como las ganancias experimentadas durante el año anterior, sea en el mismo período del cierre, o bien sea en término medio.** A su vez, tales ganancias tampoco resultan fáciles de acreditar y es preciso acudir a **medios de prueba tales como la propia contabilidad del demandante afectado o sus declaraciones anuales o bien a una pericial que las determine de acuerdo con criterios medios**, esto es, las ganancias habituales o normales en el sector de actividad para el rubro del afectado.

En consecuencia frente a este hecho es oportuno mencionar que no existe en el expediente arbitral medio probatorio alguno que acredite tal hecho como por ejemplo el documento contable que acredite el dinero dejado de percibir a razón del incumplimiento por parte del demandado, por lo que la presente debe declararse **IMPROCEDENTE.**

Wacopu

[Firma]
CENTRO DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
ARBITRAL

QUINTO.- SOBRE DAÑO EMERGENTE:

El daño emergente viene a ser la Pérdida o menoscabo efectivo producido en el patrimonio o bienes de una persona como consecuencia de un acto u omisión ilícita civil. Se caracteriza por ser un daño cierto y actual.

El daño emergente comprende únicamente lo relacionado a lo necesario para volver el bien dañado a su estado anterior a la ocurrencia del hecho que causó el daño.

El daño emergente abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, **los desembolsos que hayan sido menester** o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales trata de deducirse la responsabilidad;”, de manera tal que se debe entender como daño emergente ese daño que sustrae del patrimonio del afectado el bien o parte de él debido a su desaparición, deterioro o imposibilidad de uso.

SEXTO.- Que, constituye un principio general de todo proceso el de la Carga de la Prueba, dicha norma elemental de lógica jurídica en materia de probanza se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 196º del Código Procesal Civil, norma que establece literalmente lo siguiente:

“Artículo 196.- Carga de la prueba.-

Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”.

Por su parte, el artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 1071 que regula el Arbitraje, otorga a los Árbitros, de manera exclusiva, la facultad plena de determinar el valor de las pruebas.

SEPTIMO.- Que, en ese orden de ideas el daño emergente debe ser un daño real, material causado en este parte procesal llamada accionante; pero es ver que en todos los medios probatorios admitidos en la demanda y en parte Nº 8 de la demanda respecto a la determinación del Daño emergente este no se encuentra sustentado con medios probatorios que acrediten lo manifestado por tener que reconocer los sueldos del personal a cargo de su representada referente a planes técnicos (residente de obra, maestro de Obra y plantel de mano de obra de los obreros de mano calificada); máxime que estos gastos a pesar que son respaldados por un dinero fuera del pago que debería realizar el demandado eso a pesar de ser un daño, no quiere decir que todo daño es un daño pasibles de ser

Notario 4

[Firma]
[Sello notarial]

resarcido por esta vía, máxime que los hechos expuestos no están concatenados con los medios probatorios mencionados ni mucho menos los que son adjuntados en la demanda no acreditan tales daños por la propia naturaleza y doctrina de lo que significa el daño emergente, lo que si se advierte es un daño moral que viene hacer parte de la responsabilidad extracontractual inmaterial o no es pasible de cuantificar sino este calcula debe ser dado de acuerdo a la sana crítica y razonabilidad del caso por lo que esta debe declarar **IMPROCEDENTE**.

SEPTIMO.- Que, se advierte con los medios probatorios adjuntado, que sí se acreditaría la presencia de un daño moral por ser inmaterial causado al contratista ya que se vería como un contratista no confiable ante las entidades financieras; pero también se tiene que mencionar que el contratista al tener una determinada capacidad adquisitiva para contratar con el Estado, tiene la capacidad de poder solventar cualquier contingencia, pese a que es muy discutible esta situación pues no se puede abusar del poder que tiene el estado para someter a las empresas a trámites burocráticos, tampoco es aceptable que la empresa no tenga como solventar una contingencia durante el proceso y la ejecución de un una Obra, máxime que el demandante debe tener una capacidad técnica y económica para poder afrontar cualquier divergencia, más aun que si bien es cierto se advierte la existencia de un daño moral no podría ser amparada y pronunciada esta hecho, por cuanto el demandante no ha invocado esta pretensión en su demanda por lo que no corresponde al árbitro pronunciarse de una pretensión que se mantuvo fuera de resistencia y debate durante el proceso arbitral.

4. Determinar si corresponde o no el pago de interés legal, consecuentemente determinar en que proporción corresponde el pago de costas y costos del proceso conciliatorio previo y proceso arbitral.

PRIMERO.- Los intereses se expresan, generalmente, como un porcentaje de la suma prestada. Al interés expresado como un porcentaje se le conoce como TASA DE INTERÉS.

SEGUNDO.- No todo pago de una retribución por la transferencia de un capital, ni toda renta o beneficio que pague un deudor es interés. Se requiere la existencia de varios elementos:

Existencia de una obligación monetaria o Necesidad de pacto que prevea su devengamiento, salvo el interés legal establecido en el artículo 1244 C.C. Dilación en una unidad de tiempo en el pago de la obligación principal o Beneficio o ganancia proporcional o Identidad de sujetos entre obligación principal y accesoria.

TERCERO.- Que, conforme a la cláusula vigésimo primero establece que cualquier controversia que surja durante el proceso es susceptible de

Notaría 4

[Firma]
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
FEDERACIÓN DE TORRES SANTOS DE KULE
JURISDICCIONAL ARBITRAL

conciliación y/o arbitraje en consecuencia para poder solucionar su controversia era necesario recurrir a la vía arbitral; a fin de poder obtener un laudo negativo o positivo según las pretensiones establecidas y la propia resistencia de la demanda, en consecuencia no es posible atribuir el pago de interés legales respecto a los costos del proceso arbitral por ser la única vía establecida en la cláusula y en la ley de contrataciones del estado para la solución de una controversia.

Por otra parte respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandante ante los sucesos expuestos a tenido necesariamente que recurrir al Proceso Arbitral como única vía para resolver sus pretensiones, es así que la Arbitro Único considera que los costos arbitrales conforme al Art. 69 y 70 de la Ley de Arbitraje no hace diferencia entre Costas y Costos, en consecuencia tal Obligación debe de recaer en el contratista y el demandado en razón al 50% para cada parte, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, este deberá ser reembolsada por el demandado GOBIERNO REGIONAL PASCO en razón del 50%.

Respecto a las Costas a la que hace referencia el demandante es de aplicación el Código Procesal Civil en cuanto a la definición, se tiene que el Pago en razón a los gastos razonable incurridos por las partes para su defensa en el Arbitraje, es decir entendiendo a esta a la defensa como la de la Asesoría Legal u Abogado Defensor, este será asumida al 100% por el demandante, mas aun cuando no obra en el expediente Arbitral el Recibo de Honorarios Profesionales de Abogado Defensor.

VIII. ALEGATOS ESCRITOS POR PARTE DEL DEMANDANTE ELITE CORPORATION

Que, con fecha 02 de MARZO de 2016 el demandante presento sus alegatos en 03 folios.

IX. ALEGATOS POR PARTE DE LA PROCURADURIA REGIONAL DE PASCO

Que, con fecha 07 de Marzo de 2016 la Procuradora Publica Regional de Pasco ha presenta sus alegatos.

LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este tribunal arbitral en su persona de Arbitro único y estando en base a la resolución N° 04-2016-

Noceapri 4

[Firma]
HEIDI VONNE TORRES SANTOS DE KULESA
TRIBUNAL ARBITRAL

AU-HITS-HCO se dispuso fecha para laudat dentro del plazo de 15 días. Por tanto en atención a la consideración y consideraciones expuestas en Derecho resuelve:

RESPECTO A LA LLAMADA IMPUGNACION DE MEDIO PROBATORIO OFRECIDO POR EL DEMANDANTE CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016: DECLARESE IMPROCEDENTE

RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSION.- DECLARESE FUNDADA por tanto se declare Aprobada y Consentida la **LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA POR EL MOMENTO ASCENDIENTE A S/. 555,051.72 NUEVOS SOLES, REQUERIDA CON FACTURA N° 0001 - 000201, Y ORDENESE DISPONER EL PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO RETENIDO POR SU REPRESENTADA POR EL MONTO DE S/. 164,975.80 NUEVOS SOLES DE CONTRATO N° 0075-2013-G.R.P/PRES, para la Ejecución de la Obra DESVIO DE AGUA DE COLECTORES BOLOGNESI Y CIRCUNVALACION AL CANAL PRINCIPAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE PASCO.**

RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSION.- DECLARESE IMPROCEDENTE LA SEGUNDA PRETENSION RESPECTO al pago por concepto de Indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, por el monto ascendente a S/. 250.000.00 nuevo soles (pretensión accesorio), por los motivos expuestos en la parte de los análisis de puntos controvertidos.

RESPECTO A LA TERCERA PRETENSION.- DECLARESE IMPROCEDENTE RESPECTO al pago de indemnización por lucro cesante y daño emergente por el monto ascendente a la suma de S/. 200.000.00 nuevo soles (pretensión accesorio), por los motivos expuestos en la parte de análisis de los puntos controvertidos.

RESPECTO A LA CUARTA PRETENSION: Respecto a la cuarta pretensión **DECLARESE FUNDADA EN PARTE**; en consecuencia al haber asumido el demandante el 100 %, y en obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Árbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, **SE ORDENA AL DEMANDADO EL REEMBOLSO DEL 50% AL DEMANDANTE**, por los motivos expuestos en la parte considerativa del punto controvertido. **RESPECTO A LAS COSTAS DECLARASE IMPROCEDENTE** el Pago de Costas esta será asumido al 100% por el demandante, conforme a la parte expositiva del presente punto controvertido. Asimismo **IMPROCEDENTE** el Pago de Intereses Legales.

Notario 4

[Firma]
JESUS SANTOS DE KUESZA